

한국가스공사 상임감사위원

통 보

일련번호 제22-신규사업종합-22호

제 목 개인정보 수집근거 불명확

소관부서 ○○○○○○처

조치부서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○처 ○○○○○○부는 4차산업 기반 기술 활용 시스템 개발 업무를 담당하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 “△▽△▽시스템”을 개발 중에 있다.

【표 1】 △▽△▽시스템 개발용역 개요

구 분	비 고
주요 기능	배관순찰차량에 카메라를 탑재하여 실시간 중장비 자동인식 및 위험 이벤트 발생
인공지능 기술	인공지능 기술을 이용하여 실시간 카메라 영상을 분석, 중장비 검출
계약기간	2021. 10. 19. ~ 2023. 04. 18.
계약금액	428백만 원

※출처: ○○○○○○부 확인서 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「개인정보보호법」 제2조(정의)에 따라 개인정보란 영상 등을 통해 살아 있는 개인을 알아볼 수 있거나, 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말하고, 영상정보처리기기란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어

사람 또는 사물의 영상을 촬영하는 장치를 말한다.

또한, 같은 법 제15조(개인정보의 수집·이용)에 따르면 법령에서 정한 요건에 해당하는 경우 개인정보를 수집할 수 있다고 명시하고 있으며, 제29조(안전조치의무)는 개인정보처리자는 안정성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다고 규정하고 있다.

공사의 「개인정보 보호지침」 제3조(용어의 정의)에 따르면 개인영상정보란 영상정보처리기에 의해 촬영되는 영상정보 중 해당 개인의 동일성 여부를 식별할 수 있는 정보를 말하며, ≧≧≧≧≧≧¹⁾에서는 자동차등록번호는 자동차 등록원부 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보에 해당한다고 의결하였다.²⁾

이와 같이 개인정보에 해당하는 개인영상정보와 자동차등록번호를 수집하고자 할 때 개인정보를 수집할 수 있는 법적 근거를 명확히 마련하고, 필요시 법령에서 요구하는 안전조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○부에서 현재 개발 중인 ▲▼▲▼시스템은 인공지능 학습데이터를 수집하기 위하여 배관순찰차량에 카메라를 설치하고 배관순찰 중 실시간으로 촬영한 영상을 서버로 전송하도록 설계되어 있는데, 이 과정에서 도로에 통행하

1) ≧≧≧≧≧≧: 개인정보 보호 정책을 총괄·감독하는 중앙행정기관

2) 의안번호 제2019-16-260호 “자동차등록번호 제공 관련 법령해석에 관한 건”

는 행인의 개인영상정보와 차량등록번호도 동시에 수집하게 된다.

‘21.11월 ≧≧≧≧≧가 발간한 “개인정보 보호법령 해석 실무교재”(이하 “실무교재”)에 따르면 영상정보처리기기는 “고정적”으로 설치되어 일정한 공간을 촬영하는 장치를 말하나 차량 주행에 따라 이동하며 외부를 촬영하는 기기는 촬영 대상·범위가 수시로 변동되므로 「개인정보보호법」에 따른 영상정보처리기기에 해당하지 않기 때문에 규제대상이 아님을 명시하고 있다.

하지만 동시에 업무를 목적으로 영상정보처리기기가 아닌 장치를 통하여 개인을 촬영하는 행위는 「개인정보보호법」에 따른 개인정보 수집·이용 규정 등을 적용할 수 있다고도 명시하고 있어 “이동형” 영상정보처리기기를 활용한 개인정보 수집과 관련된 법령 해석이 불분명하다.

이에 ○○○○○부는 판례 등을 검토하여 ▲▼▲▼시스템의 차량 카메라는 “고정형” 영상정보처리기기가 아님을 확인하였으나, “이동형” 영상정보처리기기로 촬영한 개인정보에 대해서는 법률 자문 등을 통한 명확한 법적 수집근거를 마련하지 않았다.

이처럼 개인정보 수집에 대한 명확한 법적 근거가 마련되지 않아 법령 해석에 따라 개인정보 침해 및 개인정보 보호 법령 미준수 소지가 존재한다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○○부는 개인정보보호에 대한 기준이 엄격해지고 있음에 따라 법률 검토 등을 통해 개인정보 수집 근거를 명확하게 마련할 필요성에 동의하였다.

조치할 사항

●●●●●처장은 영상으로 수집된 개인정보 수집근거를 검토하시어 처리 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

●●●●●처 ○○○○○부